

[별표 2]

평가의 세부 절차 및 방법 등(제5조제4항 관련)

1. 평가의 대상 및 평가 대상기간

- 가. 평가의 대상은 규칙 제24조제1항에 따라 닭, 오리 계열화사업을 등록한 자를 대상으로 한다.
- 나. 평가 대상기간은 등급결정을 2년마다 실시하는 경우 평가를 실시하는 연도의 전 전년도 1월 1일부터 전년도 12월 31일까지로 하고, 1년마다 실시하는 경우에는 전 전년도 1월 1일부터 전년도 12월 31일까지로 한다. 다만, 별표 1에 따른 평가기준상에 평가연도의 전년도 실적으로 한정된 경우에는 예외로 한다.

2. 평가의 완료 기한

- 가. 평가기관은 평가연도의 9월 30일 이전까지 평가를 완료해야 한다.
- 나. 가목에 불구하고, 계열화사업자의 자료제출 지연, 1차 평가에 대한 이의신청 등 특별한 사유가 있는 경우에는 11월 30일까지 평가기한을 연장할 수 있다. 이 경우 연장한 기한까지 평가를 완료해야 한다.

3. 평가기관의 역할 등

- 가. 평가기관은 제3조에 따른 평가실시계획 및 제5조에 따른 평가 결과보고서를 농림축산식품부장관에게 제출해야 한다.
- 나. 평가기관 및 평가전문기관의 임직원 또는 평가위원이 공정한 평가를 할 수 없는 경우 제7조제2항 및 제3항에 따라 평가업무에서 제척하거나 스스로 회피·기피해야 한다. 이 경우 평가기관은 해당 임직원 또는 평가위원을 지체 없이 평가 업무에서 제외해야 한다.

4. 평가 자료의 수집

- 가. 평가전문기관은 제4조의 평가기준에 따라 계열화사업자가 평가에 필요한 사업운영실적 등을 제출할 수 있도록 제출자료의 목록 및 조사표 등을 마련하여 계열화사업자에게 제공해야 한다.
- 나. 평가전문기관은 평가에 필요한 정보를 수집하기 위하여 다음 각 호의 방법을 이용할 수 있다.
 - 1) 계열화사업자에게 조사표의 작성 및 증빙자료의 제출 요구
 - 2) 계열화사업자의 사업장 또는 계약농가 등을 방문하여 평가관련 자료의 원본 열람 또는 사본의 제출 요구

3) 농림축산식품부장관 또는 시·도지사에게 평가관련 자료의 제공 요청

다. 평가기관, 평가전문기관 및 평가위원 등은 평가업무를 통하여 취득한 계열화사업자의 경영 및 영업에 관한 정보를 제3자에게 제공하거나 평가 이외의 용도로 이용하여서는 아니 된다.

라. 평가기관 및 평가전문기관은 계열화사업자가 영업비밀로 취급하고 있는 계열화사업 관련 정보가 유출되지 않도록 필요한 조치를 취해야 한다.

5. 평가 자료의 종류 및 제출방법

가. 계열화사업자는 평가관련 자료를 평가기관이 정하는 방법 및 일정에 따라 제출해야 한다.

나. 계열화사업자가 제출하는 자료는 다음 각 호와 같다.

- 1) 평가기준에 따른 조사표의 작성 및 증명서류
- 2) 평가대상 사업연도의 재무제표 또는 이에 준하는 자료(매출액 등을 확인할 수 있는 대차대조표 및 손익계산서 등)
- 3) 그 밖에 평가전문기관이 평가업무 수행에 필요하다고 인정하여 요구하는 자료

다. 평가전문기관은 제5조제2항에 따라 나목의 자료를 제출기한 내에 제출하지 않을 경우 10일 이내의 기간을 정하여 자료제출을 다시 요청해야 한다. 이 경우 제출기한 내에 자료를 제출하지 않으면 해당 평가지표에 대해 최저점으로 처리한다.

6. 평가의 실시

가. 서면평가

- 1) 평가전문기관은 서면평가 과정에서 다음 각 호의 사항을 확인해야 한다.

가) 제5호나목의 서류가 모두 제출되고, 거짓 또는 허위로 작성되었는지 여부

나) 평가관련 중요 증빙자료 등의 누락 여부

다) 추가적인 자료제출 요구 및 현장평가 시 확인이 필요한 사항 등

- 2) 평가전문기관은 조사표의 기재사항 누락 또는 증빙자료 등의 미제출 시 계열화사업자에게 자료의 보완을 요구할 수 있다.

- 3) 평가전문기관은 제출받은 평가 자료가 평가기관이 확인한 사실과 다르거나 정확한 사실 확인이 어려운 경우에는 계열화사업자에게 서면으로 기한을 정하여 보완을 요구해야 한다.

- 4) 평가전문기관은 계약의 공정성 등에 대한 평가를 위해 법률·회계전문가의 자문, 관련지식을 갖춘 사람의 평가위원 선정 등의 방법을 통해 평가의 신뢰도를 확보해야 한다.

- 5) 평가전문기관은 계약농가의 만족도조사를 위해 조사표를 마련하고, 계열화사업자별 계약농가를 모집단으로 표본농가를 추출하여 조사한다. 이 경우 해당 계열화사업자와 계약기간, 연령대 등을 고려해 조사 표본농가를 추출하고, 다른 계열화사업자로부터 최근 3년 내에 평가대상 계열화사업자 계약농가로 편입된 농가가 조사표본 수의 30% 이상이 되도록 한다.(다만, 해당농가의 부족, 농가의 설문거부 등으로 표본조사 농가의 확보가 어려운 경우에는 그렇지 않다)

나. 현장평가

- 1) 평가전문기관은 현장평가를 위한 현장평가단을 구성하고, 현장평가 10일 전까지 해당 계열화사업자에게 일정과 협조가 필요한 사항 등을 서면, 유선 등의 방법으로 통지해야 한다. 다만, 평가일정상 긴급한 경우에는 그렇지 않다.
- 2) 현장평가단은 계열화사업자 또는 담당 직원 등의 안내를 받아 현장평가를 실시하고, 현장평가 결과에 대해 계열화사업자의 확인(서명)을 받아야 한다. 다만, 계열화사업자가 확인을 거부하는 경우에는 그 사실을 현장평가결과보고서에 명시하고 확인(서명)을 받지 않을 수 있다.

다. 평가결과의 확인

- 1) 평가전문기관은 평가결과보고서를 작성하기 전에 계열화사업자별로 평가기준에 따른 평가결과를 알리어 확인하도록 해야 한다.
- 2) 계열화사업자는 1)목에 따른 평가점수에 이의가 있는 경우 별지 제1호서식에 따라 평가전문기관에 재평가를 신청할 수 있다. 이 경우 평가전문기관은 계열화사업자의 이의신청 사항에 대해 다시 평가하여, 최종 평가점수를 확정해야 한다.

라. 평가 결과보고서의 작성

- 1) 평가전문기관은 평가 조사표, 증빙서류, 재무제표 등 계열화사업자가 제출한 평가자료와 현장평가 결과 등을 근거로 계열화사업자별 평가점수를 산출해야 하고, 농림축산식품부장관의 등급결정에 필요한 용역 결과보고서를 허위 또는 거짓 없이 사실 그대로 작성한다.
- 2) 평가기관은 평가전문기관이 작성·제출한 용역 결과보고서를 토대로 최종 평가결과보고서를 허위 또는 거짓 없이 사실 그대로 작성하여 농림축산식품부장관에게 제출한다.